回民区**酒店“4·2”一般触电死亡事故调查报告

回民区政府事故调查组

2025年5月

目

一、 报告开篇和事故性质认定.....1
二、 事故基本情况.....2
（一）事故发生单位及相关单位概况.....2
（二）事故发生单位安全管理情况.....4
（三）事故发生经过.....4
（四）事故现场情况.....4
（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....4
三、事故应急处置及评估情况.....5
（一）事故信息接报及响应情况.....5
（二）事故现场应急处置情况.....5
（三）医疗救治和善后情况.....5
（四）事故应急处置评估.....5
四、事故原因分析.....5
（一）直接原因分析.....6
（二）事故相关检验检测和鉴定情况.....6
（三）间接原因分析.....6
1.内蒙古***酒店管理有限公司.....6
2.临河区**装饰设计部.....6
3.行业主管部门.....6
4.街道办事处.....7

五、事故有关责任人员和有关责任单位存在的主要问题.....7
（一）有关责任人员.....7
1.李某渊（死者）.....7
2.王某.....7
3.郭某陇.....7
（二）有关责任单位.....8
1.内蒙古***酒店管理有限公司.....8
2.临河区**装饰设计部.....8
3.行业主管部门.....9
4.街道办事处.....10
六、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....10
（一）有关责任人员.....10
1.李某渊（死者）.....10
2.王某.....10
3.郭某陇.....11
（二）有关责任单位.....12
1.内蒙古***酒店管理有限公司.....12
2.临河区**装饰设计部.....12
3.行业主管部门.....13
4.街道办事处.....14
七、事故主要教训.....14
八、事故整改和防范措施.....14

（一）深入开展安全生产大检查.....14
（二）事故发生单位要严格执行安全生产.....15
（三）牢固树立安全责任意识.....15

回民区**酒店“4·2”一般触电死亡事故调查报告

一、报告开篇和事故性质认定

2025年4月2日11时30分左右，内蒙古***酒店管理有限公司旗下回民区**酒店发生一起一般触电死亡事故，造成1人死亡。事故直接经济损失68万元人民币。

2025年4月2日11时30分，呼和浩特市回民区应急管理局（以下简称区应急局）接到12345接诉即办电话通知称：在呼和浩特市回民区中山西路，有装修工人死亡。区应急局4名同志立即前往事故现场，对事故现场进行了勘查。按照《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等国家有关法律法规的规定，经呼和浩特市回民区人民政府批准，于2025年4月3日成立由区应急局牵头，区纪委监委、区公安分局、区总工会、区住建局、区城管局、中山西路街道办事处组成的回民区**酒店“4·2”一般触电死亡事故调查组（以下简称事故调查组），组长由区应急局局长安宇担任，开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查取证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济

损失情况，认定了事故性质和责任，查清了涉事企业存在的问题，提出了相关单位、有关责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，回民区**酒店“4·2”一般触电死亡事故是一起因电工操作失误造成的一般生产安全责任事故。（经司法鉴定李某渊死因符合电击死）

二、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

事故发生单位名称：回民区**酒店（内蒙古***酒店管理有限公司旗下酒店）；统一社会信用代码：921**********X4G；组成形式：个人经营；类型：个体工商户；注册日期：2025年02月21日；经营者：贾某霞；经营范围：许可项目：住宿服务；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：会议及展览服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）。（除依法经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；经营场所：内蒙古自治区呼和浩特市回民区中山西路。

事故发生单位的管理公司：内蒙古***酒店管理有限公司；统一社会信用代码：911**********GXH；注册资本：壹拾万元（人民币元）；类型：有限责任公司（自然人独资）；成立日期：2024年07月09日；法定代表人：王某；住所：内蒙古自

治区呼和浩特市回民区中山西路；经营范围：一般项目：酒店管理；会议及展览服务；商务秘书服务；个人商务服务；物业管理；单位后勤管-理服务；劳务服务（不含劳务派遣）；餐饮管理；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；采购代理服务；政府采购代理服务；外卖递送服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等许可审批的项目）。（除依法经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：城市配送运输服务（不含危险货物）；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

相关单位（施工单位）：临河区**装饰设计部；统一社会信用代码：921**********X7D;组成形式：个人经营；类型：个体工商户；注册日期：2022年12月13日；经营者：郭某陇；经营场所：内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区;经营范围：一般项目：工程管理服务；土石方工程施工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；五金产品零售；城市绿化管理；建筑防水卷材产品销售；防腐材料销售。（除依法经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）事故发生单位安全管理情况

事故发生单位内蒙古***酒店管理有限公司未对装修现场进行安全检查。

（三）事故发生经过

2025年4月2日11点30分左右，区应急局接12345接诉即办电话称：在呼和浩特市回民区中山西路，有装修工人死亡。经区应急局现场初步调查，建设单位内蒙古***酒店管理有限公司将装修工程承包给了施工单位临河区**装饰设计部，临河区***装饰设计部将电路铺装及改造工程转包给了李某渊（死者）。李某渊（死者）在改造电路过程中死亡。

（四）事故现场情况

事故现场未造成破坏，事故未对建筑结构和周边环境造成破坏。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡。

姓名	性别	年龄	伤害程度	住址	身份证号
李某渊	男	32	死亡	山西省浑源县蔡村镇	140**********814

直接经济损失68万。

三、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025年4月2日11点30分左右，区应急局接12345接诉即办电话称在中山西路，有装修工人死亡。区应急局4名同志立即赶往事故现场，响应及时。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，事故发生单位内蒙古***酒店管理有限公司现场工作人员立即拨打120急救热线、110报警。120到达后，李某渊已经死亡，120终止救援。区应急局、区公安分局、区城管局、区住建局、中山西路街道办事处迅速到达事故现场。

（三）医疗救治和善后情况

李某渊当场死亡，120急救车到达事故现场后，医护人员现场确认李某渊已经死亡。事故发生后区公安分局治安大队和中山西路街道办事处询问死者同事，联系到死者家属，死者家属从山西省赶往呼和浩特市，中山西路街道办事处对死者家属进行安抚，做好了维稳工作。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，各相关单位均派员迅速到达事故现场，响应及时。

四、事故原因分析

事故直接原因是李某渊（死者）违反操作规程，未穿戴个人防护用品（绝缘鞋），擅自进入未断电的装修现场，触电死

亡。

（一）直接原因分析

该事故发生的直接原因是人的不安全行为，事故中李某渊（死者）安全意识淡薄，违反操作规程，未穿戴个人防护用品（绝缘鞋），擅自进入未断电的装修现场，从事带电作业，导致触电死亡。

（二） 事故相关检验检测和鉴定情况

2025年5月13日内蒙古迪安司法鉴定中心出具司法鉴定意见书（蒙迪安司法鉴定中心〔2025〕病理鉴字第100号），鉴定意见为：李某渊死因符合电击死。

（三）间接原因分析

1.内蒙古*酒店管理有限公司**

（1）将装修施工工程发包给不具备安全生产条件的临河区**装饰设计部（未取得建筑安全生产许可证）；（2）未办理装修施工许可证擅自开工，项目管理混乱。

2.临河区装饰设计部**

（1）未对从事电路铺装及改造工程的李某渊（死者）进行安全生产教育和培训；（2）未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施，未及时发现并消除事故隐患（未及时发现李某渊未断电作业）；（3）将工程转包给李某渊（死者）；（4）未取得建筑安全生产许可证擅自施工。

3. 行业主管部门

回民区城市管理综合执法局作为行业主管部门，未履行好对中山西路街道办事处城管中队的业务指导、管理职责。

4. 街道办事处

中山西路街道办事处及其城管中队，在日常巡查中未及时发现内蒙古***酒店管理有限公司旗下回民区**酒店存在违规装修施工的行为。

五、事故有关责任人员和有关责任单位存在的主要问题

（一）有关责任人员

1.李某渊（死者）

李某渊（死者）安全意识淡薄，违反操作规程，未穿戴个人防护用品（绝缘鞋），擅自进入未断电的装修现场，从事带电作业，导致触电死亡。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[1]的规定。

2.王某

内蒙古***酒店管理有限公司法定代表人，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未督促、检查本单位的安全生产工作。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条[2]、第二十一条第（五）项[3]的规定。

---

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第五条：生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，

3.郭某陇

临河区**装饰设计部经营者，未组织制定并实施安全生产规章制度和操作规程；未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条[4]、第二十一条第（二）、（五）项[5]的规定。

（二）有关责任单位

1.内蒙古*酒店管理有限公司**

及时消除生产安全事故隐患。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第五条：生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:

（1）将装修施工工程发包给不具备安全生产条件的临河区**装饰设计部（未取得建筑安全生产许可证）；（2）未办理装修施工许可证擅自开工，项目管理混乱。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款[6]、第二十条[7]、第四十九条第一款[8]、《建筑工程施工许可管理办法》第二条第一款[9]的规定。

2.临河区装饰设计部**

（1）未对从事电路铺装及改造工程的李某渊（死者）进行安全生产教育和培训；（2）未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患（未及时发现李某渊未断电作业）；（3）将工程转包给李某渊（死者）；（4）未取得建筑安全生产许可证擅自施工。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款

6[] 《中华人民共和国安全生产法》第四条 第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

7组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[] 《中华人民共和国安全生产法》第二十条：生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。

8[] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条 第一款：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

9[] 《建筑工程施工许可管理办法》第二条 第一款：在中华人民共和国境内从事各类房屋建筑及其附属设施的建造、装修装饰和与其配套的线路、管道、设备的安装，以及城镇市政基础设施工程的施工，建设单位在开工前应当依照本办法的规定，向工程所在地的县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门(以下简称发证机关)申请领取施工许可证。

[10]、第二十条[11]、第二十八条第一款[12]、第四十一条第一、二款[13]、第四十九条第一款[14]、《建设工程安全生产管理条例》第二十条[15]、《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》第二条第二款[16]的规定。

3.行业主管部门

回民区城市管理综合执法局作为行业主管部门，未履行好对中山西路街道办事处城管中队的业务指导、管理职责。违反了《中华人民共和国安全生产法》第十条第二、三款[17]的规

---

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第四条 第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[11] 《中华人民共和国安全生产法》第二十条：生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。

[12] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[13] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条 第一款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[14] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条 第一款：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

[15]《建设工程安全生产管理条例》 第二十条：施工单位从事建设工程的新建、扩建、改建和拆除等活动，应当具备国家规定的注册资本、专业技术人员、技术装备和安全生产等条件，依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。

[16]《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》第二条第二款：建筑施工企业未取得安全生产许可证的，不得从事建筑施工活动。

[17]《中华人民共和国安全生产法》第十条 第二款：国务院交通运输、住房和城乡建设、水利、民航等有关部门依照本法和其他有关法律、行政法规的规定，在各自的职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理；县级以上地方各级人民政府有关部门依照本法和其他有关法律、法规的规定，在各自的职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。对新兴行业、领域的安全生产监督管理职责不明确的，由县级以上地方各级人民政府按照业务相近的原则确定监督管理部门。第三款：应急管理部门和对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理的部门，统称负有安全生产监督管理职责的部门。负有安全生产监督管理职责的部门应当相互配合、齐抓共管、信息共享、资源共用，依法加强安全生产监督管理工作。

定。

4.街道办事处

中山西路街道办事处及其城管中队，在日常巡查中未及时发现内蒙古***酒店管理有限公司旗下回民区**酒店存在违规装修施工的行为。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第九条第二款[18]的规定。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）有关责任人员

1. 李某渊（死者）

李某渊（死者）安全意识淡薄，违反操作规程，未穿戴个人防护用品（绝缘鞋），擅自进入未断电的装修现场，从事带电作业，导致触电死亡，在本次事故中负直接责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[19]的规定。鉴于其在事故中死亡，建议免于追究其法律责任。

2.王某

内蒙古***酒店管理有限公司法定代表人，作为生产经营单位的主要负责人，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未督促、检查本单位的安全生产工作，在本次事故中负有重要责任。其行为违反了《中华人民

---

[18] 《中华人民共和国安全生产法》第九条 第二款：乡镇人民政府和街道办事处，以及开发区、工业园区、港区、风景区等应当明确负责安全生产监督管理的有关工作机构及其职责，加强安全生产监管力量建设，按照职责对本行政区域或者管理区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助人民政府有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责。

[19] 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

共和国安全生产法》第五条[20]、第二十一条第（五）项[21]的规定。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[22]的规定，由区应急局对其处以行政处罚。

3.郭某陇

临河区**装饰设计部经营者，未组织制定并实施安全生产规章制度和操作规程；未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，在本次事故中负主要责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条[23]、第二十一条第（二）、（五）项[24]的规定。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[25]的规定，由区应急局对其处以行政处罚。

---

[20] 《中华人民共和国安全生产法》第五条：生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

[21] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[22] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[23] 《中华人民共和国安全生产法》第五条：生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

[24]《中华人民共和国安全生产法》 第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:

[25]（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

（二）有关责任单位

1. 内蒙古*酒店管理有限公司**

（1）将装修施工工程发包给不具备安全生产条件的临河区**装饰设计部（未取得建筑安全生产许可证）；（2）未办理装修施工许可证擅自开工，项目管理混乱，在本次事故中负有管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款[26]、第二十条[27]、第四十九条第一款[28]、《建筑工程施工许可管理办法》第二条第一款[29]的规定。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项[30]的规定，由区应急局对其处以行政处罚。

2.临河区装饰设计部**

（1）未对从事电路铺装及改造工程的李某渊（死者）进行安全生产教育和培训；（2）未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患（未及时发现李某渊未断电作业）；（3）将工程转包给

---

[26] 《中华人民共和国安全生产法》第四条 第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[27]《中华人民共和国安全生产法》 第二十条：生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。

[28] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条 第一款：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

[29] 《建筑工程施工许可管理办法》第二条 第一款：在中华人民共和国境内从事各类房屋建筑及其附属设施的建造、装修装饰和与其配套的线路、管道、设备的安装，以及城镇市政基础设施工程的施工，建设单位在开工前应当依照本办法的规定，向工程所在地的县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门(以下简称发证机关)申请领取施工许可证。

[30] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

李某渊（死者）；（4）未取得建筑安全生产许可证擅自施工，在本次事故中负有主要责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款[31]、第二十条[32]、第二十八条第一款[33]、第四十一条第一、二款[34]、第四十九条第一款[35]、《建设工程安全生产管理条例》第二十条[36]、《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》第二条第二款[37]的规定。建议依据《中华人民共和国安全生产法》一百一十四条第（一）项[38]的规定，由区应急局对其处以行政处罚。

3.行业主管部门

回民区城市管理综合执法局作为行业主管部门，未履行好

---

[31] 《中华人民共和国安全生产法》第四条 第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[32] 《中华人民共和国安全生产法》第二十条：生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。

[33]《中华人民共和国安全生产法》 第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[34] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条 第一款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[35] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

[36]《建设工程安全生产管理条例》 第二十条：施工单位从事建设工程的新建、扩建、改建和拆除等活动，应当具备国家规定的注册资本、专业技术人员、技术装备和安全生产等条件，依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。

[37]《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》第二条：建筑施工企业未取得安全生产许可证的，不得从事建筑施工活动。

[38] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

对中山西路街道办事处城管中队的业务指导、管理职责。违反了《中华人民共和国安全生产法》第十条第二、三款[39]的规定，建议向回民区人民政府做出深刻检讨。

4.街道办事处

中山西路街道办事处及其城管中队，在日常巡查中未及时发现内蒙古***酒店管理有限公司旗下回民区塞纳酒店存在违规装修施工的行为。违反了《中华人民共和国安全生产法》第九条第二款[40]的规定，建议向回民区人民政府做出深刻检讨。

七、事故主要教训

事故发生单位未办理装修施工许可证擅自开工，未雇佣具有相应资质的施工单位进行施工，缺乏安全生产理念；施工单位未对施工人员进行安全生产教育培训；施工人员未穿戴个人防护用品；行业主管部门及街道办事处没有及时开展安全生产监督检查。

---

[39]《中华人民共和国安全生产法》第十条 第二款：国务院交通运输、住房和城乡建设、水利、民航等有关部门依照本法和其他有关法律、行政法规的规定，在各自的职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理；县级以上地方各级人民政府有关部门依照本法和其他有关法律、法规的规定，在各自的职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。对新兴行业、领域的安全生产监督管理职责不明确的，由县级以上地方各级人民政府按照业务相近的原则确定监督管理部门。第三款：应急管理部门和对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理的部门，统称负有安全生产监督管理职责的部门。负有安全生产监督管理职责的部门应当相互配合、齐抓共管、信息共享、资源共用，依法加强安全生产监督管理工作。

[40]《中华人民共和国安全生产法》第九条 第二款：乡镇人民政府和街道办事处，以及开发区、工业园区、港区、风景区等应当明确负责安全生产监督管理的有关工作机构及其职责，加强安全生产监管力量建设，按照职责对本行政区域或者管理区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助人民政府有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责。

八、事故整改和防范措施

（一）深入开展安全生产大检查

各街道办事处、攸攸板镇及其城管中队要深刻汲取事故教训，举一反三，立即开展辖区内室内装修安全生产大检查，对发现的隐患要立即整改，深刻总结此次事故中暴露出的问题，对辖区内企业开展警示教育会。

（二）事故发生单位要严格执行安全生产

事故发生单位内蒙古***酒店管理有限公司及时到相关部门办理有关手续；并加强对从业人员安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉掌握有关的安全生产规章制度和安全操作规程；同时还要根据本单位的施工特点，加大现场检查力度，发现隐患及时解决；在以后的施工过程中雇佣有资质的企业进行施工，防范再次出现此类事故。

（三）牢固树立安全责任意识

深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要指示精神，坚持以人民为中心的发展思想，牢固树立安全发展理念、强化安全风险意识、强化安全生产整体责任落实，建立健全并落实本单位全员安全责任制，完善安全生产规章制度和操作规程，加强现场操作管控等方面入手，层层压实责任，切实将整改措施落实到位。严格落实安全生产主体责任，深入开展隐患排查治理，有效防范化解重大安全生产风险，坚决防止发生重特大事故，维护人民群众生命财产安全和社会稳定。